

บทที่ 3

การขนส่งสินค้า

3.1 ความหมายการขนส่ง

Prof. G. Lloyd Wilson ศาสตราจารย์ในวิชาการขนส่งและบริการสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้ให้คำจำกัดความ การขนส่งว่า “เป็นการเคลื่อนที่ย้ายบุคคลหรือผู้โดยสาร และสินค้า หรือ ภาควัตถุ จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง โดยอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ แห่งการขนส่ง”

พจนานุกรมและสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า

- ขน - เอาสิ่งของจำนวนมากบรรทุก หรือหาบหามหรือด้วยอาการใดๆ ก็ตาม จากแห่งหนึ่ง ไปอีกแห่งหนึ่ง
- ส่ง - ยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่
- ขนส่ง - ธุรกิจเกี่ยวกับขนและส่ง
- การขนส่ง - คือการเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามความประสงค์ของมนุษย์

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่าการขนส่ง หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ

คำจำกัดความต่างๆ ของนักวิชาการและหนังสือต่างๆ ดังกล่าวได้อธิบายไว้ สรุปว่า การขนส่ง หมายถึงการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือผู้โดยสาร รวมทั้งสินค้าและภาควัตถุ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่แห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล โดยอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ของการขนส่ง เป็นพาหนะสำหรับนำหรือพาไป ตามความประสงค์ของมนุษย์

3.2 องค์ประกอบการขนส่ง

การขนส่งต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. ต้องมีการเคลื่อนย้ายที่คน สัตว์ หรือสิ่งของ
2. การเคลื่อนที่ย้ายต้องเป็นไปตามความประสงค์หรือความต้องการของมนุษย์
3. การเคลื่อนย้ายต้องกระทำโดยเครื่องมือหรือสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่ง

3.3 ประเภทการขนส่ง

การขนส่งโดยทั่วไปได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ หรืออาจแบ่งเพิ่มอีกประเภทหนึ่งคือ การขนส่งทางท่อก็ได้ การแยกประเภทการขนส่งดังกล่าว ถึงแม้จะครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นไปอย่างกว้างๆ สำหรับการศึกษารายละเอียด อาจแบ่งประเภทของการขนส่งได้ดังนี้

3.3.1 แบ่งตามลักษณะของเส้นทาง

3.3.1.1 การขนส่งทางบก

คือ การขนส่งทางภาคพื้นดิน เช่น ทางถนน ทางรถไฟ โดยรถยนต์ รถไฟ หรือยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งการแบกหามด้วย

3.3.1.2 การขนส่งทางน้ำ

คือ การขนส่งไปตามลำน้ำ ทะเลสาบ ทะเล โดยยานพาหนะ เช่น เรือกลไฟ เรือเดินสมุทร ไม่ว่าจะขนส่งบนผิวน้ำหรือใต้น้ำก็ตาม

3.3.1.3 การขนส่งทางอากาศ

คือ การขนส่งไปทางอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน ซึ่งต่อไปอาจนำจรวดมาใช้ก็ได้

3.3.1.4 การขนส่งทางท่อ

การขนส่งประเภทนี้แตกต่างกับ 3 ประเภทข้างต้น คืออุปกรณ์ ในการขนส่ง (ท่อ) มิได้เคลื่อนที่ไปด้วย ท่อนี้อาจจะวางได้น้ำ เช่นการวางท่อแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทย หรือวางบนบก เช่นท่อน้ำประปาก็ได้

3.3.2 แบ่งตามลักษณะของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการขนส่งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น

- ผู้ขนส่งสาธารณะ (Common Carrier)
- ผู้ขนส่งโดยมีสัญญา (Contract Carrier)
- ผู้ขนส่งส่วนบุคคล (Private Carrier)
- ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder)
- นายหน้าหรือตัวแทน (Broker or Commission Agent)
- ผู้ขนส่งที่ได้รับการยกเว้น (Exempt Carrier)

3.3.3 แบ่งตามบริการเส้นทางและพื้นที่

หมายถึงการขนส่งตามแผนและเส้นทางที่กำหนด การขนส่งที่ไม่กำหนดเส้นทางและบริเวณ การขนส่งในเขตเมืองหรือท้องถิ่น การขนส่งทางไกลเป็นต้น

3.3.4 แบ่งตามประเภทของสินค้า

สินค้านี้มีหลายประเภท อาจแตกต่างกันไปแต่ละประเทศ เช่น การขนส่งของใช้ การขนส่งของหนัก การขนส่งของเหลว การขนส่งที่มีเครื่องทำความเย็น การขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง การขนส่งแร่ การขนส่งวัสดุระเบิดหรือสิ่งมีอันตราย

3.3.5 แบ่งตามปริมาณหรือลักษณะของสินค้า

หมายถึงการขนส่งประเภทหีบห่อ ประเภทสัมภาระ ประเภทเหมาคัน เหมารถ

3.3.6 แบ่งตามลักษณะของบริการ

บริการของผู้ขนส่งมีหลายประเภท เช่น การรับจัดการขนส่ง การขนส่งวัตถุอันตราย การบรรจุและจัดส่ง การขนส่งด่วน การขนส่งเพื่อการค้า

3.4. ปัจจัยในการประกอบการขนส่ง

การประกอบการขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางเรือ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังนี้

3.4.1. เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง

ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เช่น รถยนต์ รถไฟ และ รวมทั้งเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เช่น รถยก ท่อ

3.4.2. เส้นทางประกอบการขนส่ง

เส้นทางประกอบการขนส่ง หมายถึงถนน แม่น้ำ ทะเล อากาศ ซึ่งอาจเป็นเส้นทางที่มองเห็นและไม่เห็นก็ได้ ซึ่งใช้ในการเดินทาง เช่นเส้นทางของสายการบิน เส้นทางของสายการเดินเรือ

3.4.3. สถานีขนส่ง

หมายถึงย่านหรือท่าที่ประกอบการขนส่งนั้น ตลอดทั้งเส้นทาง ชื่อของสถานีขนส่ง อาจจะเรียกแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการขนส่ง เช่นท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งสินค้า

3.5 ประเภทอัตราค่าขนส่ง

โดยทั่วไปกำหนดในรูปต่างๆ ดังนี้

3.5.1 อัตราตามประเภทของสินค้า (Class Rates)

คืออัตราที่กำหนดโดยจัดแยกสินค้าที่ทำกรขนส่งออกเป็นกลุ่มหรือประเภท โดยพิจารณาความยากง่ายของสินค้าที่ทำกรขนส่ง รวมทั้งความสัมพันธ์ของน้ำหนักและปริมาตรของสินค้า การกำหนดเป็นประเภทเพื่อความสะดวกในการกำหนดอัตราค่าขนส่ง

3.5.2 อัตราตามชนิดของสินค้า (Commodity Rates)

เป็นอัตราค่าขนส่งที่ใช้กับสินค้าเฉพาะอย่าง หรืออาจจะกำหนดขึ้นเฉพาะกลุ่มของสินค้า ที่มีลักษณะสัมพันธ์บางประการซึ่งกันและกัน มากกว่าที่จะใช้แบบของการจำแนกประเภทสินค้า

3.5.3 อัตราทั่วไป (General Rates)

คืออัตราค่าขนส่งที่เป็นอัตราเดียวกัน ใช้กับสินค้าทุกชนิด โดยไม่คำนึงถึงการจำแนกประเภทหรือชนิดของสินค้า

3.5.4 อัตราเดียวตลอดทาง (Flate Rates)

อัตรานี้ไม่ถือตามระยะทางใกล้ไกล ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเท่ากันตลอดเส้นทาง

3.5.5 อัตราค่าขนส่งตามมูลค่าที่แท้จริง (Actual Value Rates)

คืออัตราที่ผู้ส่งสินค้าจะต้องให้การรับรองมูลค่าที่แท้จริง ของสิ่งของไว้ในใบตราส่ง และใช้อัตราค่าขนส่งที่กำหนดไว้

3.5.6 อัตราค่าขนส่งตามมูลค่าที่แท้จริง (Released Value Rates)

อัตราค่าขนส่งนี้คิดตามมูลค่าที่แจ้ง ซึ่งเป็นเครื่องชี้อัตราสูงสุด ที่ผู้ส่งสินค้าจะเรียกร้อง ให้ผู้ขนส่งชดเชยค่าเสียหายให้ได้

3.5.7 อัตราค่าขนส่งตามเกณฑ์ราคาสินค้า (Ad Valorem Rates)

ได้แก่อัตราค่าขนส่งที่เรียกเก็บ ในกรณีที่มูลค่าของสินค้าที่แจ้ง มีจำนวนเกินกว่าที่จำกัด ความรับผิดชอบไว้ในใบตราส่ง อัตราค่าขนส่งแบบนี้อาจจะประเมินโดยถือตามมูลค่าของสินค้า ประการเดียว หรือประเมินเป็นอัตราเพิ่มไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามปกติก็ได้

3.5.8 อัตราค่าขนส่งแบบเลือกได้ (Optional Rates)

คืออัตราที่ประเมินราคาเป็นค่าตอบแทนแก่สิทธิพิเศษ ในการเลือกทำเรือหรือสถานีขนส่งแห่งหนึ่งแห่งใดที่เรือหรือรถแวะจอด ส่วนมากใช้ทางเรือ

3.5.9 อัตราค่าขนส่งแบบเปิด (Open Rates)

คืออัตราที่ผู้ขนส่งซึ่งเป็นสมาชิก ในชมรมหรือสมาคมการขนส่ง ไม่สามารถตกลงในการ กำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าบางชนิดได้ ผู้ขนส่งแต่ละรายจึงได้รับการยินยอมให้เรียกเก็บในอัตราที่ต้องการให้

3.5.10 อัตราเพิ่ม (Arbitraics)

หมายถึงเงินจำนวนหนึ่ง ที่จะต้องบวกเข้ากับอัตราค่าขนส่งพื้นฐานเป็นค่าขนส่งสำหรับ ไปยังจุดหมายปลายทาง

3.5.11 อัตราเรียกเพิ่ม (Surcharge)

เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น ในการขนส่งสินค้าที่เป็นกองเล็กๆ ฉะนั้นในบางกรณีผู้ขนส่งจึงกำหนดเรียกเก็บเงินเพิ่มสินค้าแต่ละกอง หรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยไปกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น 1,000 ปอนด์ หรือ 450 กิโลกรัม อัตรานี้ใช้กับการขนส่งอย่างอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย เช่น เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหรืออัตราค่าเช่ารถบรรทุกเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะคิดเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์

3.6 การจำแนกประเภทของสินค้า

นโยบายจัดทำเรื่องนี้ มุ่งถึงการกำหนดตารางแสดงประเภทชั้นสินค้าที่บรรทุก และอัตราค่าขนส่งของประกอบการทั้งหมด รวมทั้งกฎข้อบังคับ ระเบียบคำชี้แจงในการเก็บค่าขนส่ง การบรรทุก หีบห่อ ลักษณะของประเภทสินค้า น้ำหนัก ผู้ส่ง ผู้รับ สถานี การชำระค่าขนส่ง สิทธิต่างๆ การชดเชยค่าเสียหายต่างๆ

การจัดวางกำหนดอัตราค่าระวางของสินค้าต่างๆ นั้น จำเป็นต้องทราบว่าสินค้าต่างๆ ที่ทำการขนส่งในประเภทหนึ่งๆ ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศมีอยู่ที่ประเภท แต่ละประเภทนั้นควรแบ่งเป็นชั้นอะไรบ้าง เพื่อกำหนดอัตราค่าขนส่งแต่ละประเภทสินค้า จากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งโดยตรง เป็นระเบียบ สะดวกแน่นอน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ขนส่งและผู้ให้บริการขนส่ง ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไขกันได้ ตามเหตุผลและกาลสมัยอีกด้วย

การจัดระดับชั้นของสินค้านั้นต้องพิจารณากำหนดไปตามลักษณะความแตกต่างของสภาพวัตถุ และธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ ด้วย